

ORDENANZA N° 007/2026 J.M.

POR LA CUAL SE REGULA EL USO DEL SUELO Y SE ESTABLECE LA ZONA RESIDENCIAL DEL ÁREA 1 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE.

VISTO: La Minuta Escrita presentada por el Concejal Municipal Sebastián Martínez Insfrán, por la cual se somete a consideración de la Honorable Junta Municipal el Proyecto de Ordenanza "POR LA CUAL SE REGULA EL USO DEL SUELO Y SE ESTABLECE LA ZONA RESIDENCIAL DEL ÁREA 1 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE"; así como el Dictamen emitido por la Comisión Asesora Permanente de Legislación y de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial en conformidad a la Ley 3966/2010 "Orgánica Municipal"; y,

CONSIDERANDO: Que, el barrio denominado Área 1 fue concebido y diseñado como zona habitacional en la década de los años setenta, bajo criterios de diseño urbano de inspiración europea, respetando las curvas de nivel, los cauces hídricos naturales, el espaciamiento entre viviendas y otros parámetros urbanísticos, lo que constituyó una propuesta innovadora para su época, pudiendo ser considerado en la actualidad como un patrimonio histórico, cultural y ambiental de la ciudad;

Que, dicho diseño urbano incluye servicios básicos dimensionados conforme a la capacidad poblacional originalmente prevista, tales como red de desagüe sanitario, desagüe pluvial, distribución de agua potable, así como plazas, parques y centros cívicos, deportivos y culturales, los cuales se verían seriamente afectados en ausencia de una normativa que ordene y regule el uso del suelo, evitando la sobrecarga de la densidad poblacional para la cual el área fue proyectada;

Que, desde el punto de vista ambiental, el Área 1 conserva aún niveles aceptables de polución visual y sonora, así como calidad del aire y protección de los subsuelos, considerando que en la zona existen manantiales naturales que alimentan el Lago de la República, principal fuente de abastecimiento de agua potable de la ciudad; asimismo, sus frondosos árboles y amplias áreas libres constituyen un pulmón verde de alto valor ambiental, cuya preservación resulta prioritaria;

Que, en tal contexto, resulta indispensable delimitar y regular la Zona Residencial del Área 1, estableciendo parámetros claros de ocupación del suelo, usos permitidos y usos prohibidos, a fin de garantizar un desarrollo urbano ordenado, armónico y sostenible;

Que, la ausencia de una regulación específica ha generado y continúa generando conflictos de convivencia, impactos ambientales negativos, ruidos molestos, situaciones de inseguridad y una pérdida progresiva de la calidad de vida de los habitantes del sector;

Que, en ejercicio de sus atribuciones legales Ley 3966/2010 "Orgánica Municipal", la Junta Municipal considera necesario dictar una normativa actualizada y adecuada que permita la protección integral del Área 1, resguardando su carácter residencial, ambiental y patrimonial;

El Dictamen favorable de las Comisiones de Legislación y de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 22 de abril de 2026, **Según Acta 243**; por:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso del suelo en la zona residencial del Área 1, estableciendo actividades permitidas, complementarias y prohibidas, así como lineamientos urbanísticos que preserven el carácter habitacional, la seguridad y la tranquilidad de la comunidad.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación

Las disposiciones de esta Ordenanza serán aplicables a todos los inmuebles ubicados dentro de los límites del Área 1, citados a continuación:

Parte central: Avenida Mariscal López; Avenida Los Yerbales; Avenida Itaipú Oeste; Avenida

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 007/2026 J.M.

Jacarandá y Los Naranjos.

Parte norte: Los Laureles; Los Palmitos; Las Guayabas y Los Lapachos.

Parte Este: Avenida Itaipu Este; Avenida Los Yerbales; Las Palmeras Este y Avenida Guayakí. Todo esto conforme al plano municipal debidamente aprobado y registrado.

Artículo 3°.- Naturaleza de la zona residencial

La zona residencial se define como un área destinada preferentemente a viviendas unifamiliares y multifamiliares de baja densidad. Sólo se admitirán usos compatibles con la vida doméstica que no generen ruidos, tránsito, concentración elevada de personas, contaminación ambiental o afectación negativa al entorno.

CAPÍTULO II – ACTIVIDADES PERMITIDAS

Artículo 4°.- Uso habitacional principal

Se permiten exclusivamente los siguientes usos:

- a) Viviendas unifamiliares;
- b) Viviendas multifamiliares de baja densidad;
- c) Actividades domésticas propias del hogar;
- d) Servicios profesionales de mínima afluencia, tales como consultorios, estudios jurídicos siempre que funcionen dentro de una vivienda y sin atención masiva de público.

Artículo 5°.- Parámetros constructivos

- a) Viviendas unifamiliares de hasta dos plantas (planta baja más una planta) en todos los lotes del Área 1;
- b) Viviendas multifamiliares de baja densidad hasta tres plantas (planta baja más dos plantas) en todas las avenidas del Área 1 y las calles Los Naranjos, Los Lapachos, Las Orquídeas y Los Cedros;
- c) Viviendas multifamiliares, oficinas, servicios profesionales de baja afluencia de público en edificios de hasta 4 plantas (planta baja más tres plantas) y un subsuelo, solo en la Avenida Mariscal López.
- d) Comercios compatibles de pequeño porte de uso del barrio.

Artículo 6°.- Retiros obligatorios

En construcciones nuevas:

- a) De 3 metros, desde la línea municipal, sobre calles;
- b) De 6 metros, desde la línea municipal, sobre avenidas;
- c) En terrenos de dos frentes, el retiro será solo exigido en una de las calles y cuando la esquina sea calle – avenida, se priorizará a la avenida;
- d) Las veredas son obligatorias y deben tener un mínimo de dos metros de ancho desde el cordón.

CAPÍTULO III – ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZABLES

Artículo 7°.- Podrán ser autorizadas por la Municipalidad, previa evaluación técnica:

- a) Comercio de pequeñas escalas para uso del barrio, integrados a las viviendas, sin carteles luminosos que afecten a los vecinos, sin ruidos y sin ventas mayoristas;
- b) Talleres artesanales o manuales que no produzcan ruidos, emitan polvos, humos y gases ni almacenen materiales peligrosos;
- c) Actividades educativas y culturales de pequeño porte, como guarderías domiciliarias o apoyo escolar, siempre que no generen molestias.

CAPÍTULO IV – PROHIBICIONES

Artículo 8°.- Prohibición de actividades industriales, comerciales y de depósito incompatibles con el barrio

Queda prohibido en toda la zona residencial:

- a) La instalación de industrias, depósitos de mercaderías o centros logísticos;
- b) Talleres mecánicos, gomerías, chaperías, lavaderos, herrerías, carpinterías, compra – venta

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 007/2026 J.M.

- de vehículos y actividades similares;
c) Comercios de mediana o gran escala
d) Actividades de venta mayorista o distribución comercial;
e) Estaciones de servicios, expendio de combustibles o similares.

Artículo 9°.- Prohibición de actividades ruidosas o molestas

Se prohíbe:

- a) Generar ruidos superiores a los límites establecidos por la normativa ambiental Municipal vigente y fuera de los horarios autorizados;
b) Realizar eventos, fiestas o reuniones masivas sin autorización municipal;
c) Utilizar altoparlantes, equipos de sonido, bocinas o megáfonos en la vía pública o desde domicilios.

Artículo 10°.- Prohibición de ocupación indebida del espacio público

No se permite:

- a) Colocar mercaderías, carteles, estructuras u objetos en las veredas, calzadas, paseos centrales de avenidas y espacios públicos;
b) Estacionar vehículos pesados, camiones, tractores o maquinarias fuera de zonas autorizadas;
c) Realizar ventas ambulantes, ferias o actividades similares sin permiso municipal.

Artículo 11°.- Prohibición de obras y modificaciones no autorizadas

Queda prohibido:

- a) Realizar construcciones, ampliaciones o remodelaciones sin permiso municipal;
b) Modificar fachadas sin respetar los criterios arquitectónicos establecidos;
c) Cerrar calles, servidumbres de paso o pasillos vecinales.

Artículo 12°.- Prohibición de acciones que afecten al ambiente

Se prohíbe:

- a) Abandonar vehículos u objetos o arrojar residuos en espacios públicos, paseos centrales o baldíos;
b) Mantener patios o terrenos en condiciones de insalubridad;
c) Realizar quemas de todo tipo.

CAPÍTULO V – FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

Artículo 13°.- Infracciones

Constituyen infracciones a esta Ordenanza todas aquellas acciones u omisiones que contradigan sus disposiciones, clasificándolas en leves, graves o muy graves, según la afectación al entorno y a la convivencia, debiendo el Municipio actuar conforme a denuncias o de oficio, mediante sus autoridades correspondientes.

Artículo 14°.- Sanciones

El Municipio podrá aplicar:

- a) Multas económicas graduadas según la infracción;
b) Clausura temporal o definitiva de actividades irregulares;
c) Retiro inmediato de estructuras u objetos colocados en espacios públicos;
d) Decomiso de bienes utilizados para la actividad infractora;
e) Reparación del daño ambiental o urbano causado, a cargo del infractor.

CAPÍTULO VI – DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15°.- Autoridades de aplicación

La Dirección de Área Urbana, la Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de Recaudaciones y la Policía Municipal serán responsables de la fiscalización y cumplimiento de esta Ordenanza.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 007/2026 J.M.

Artículo 16°.- Reglamentación

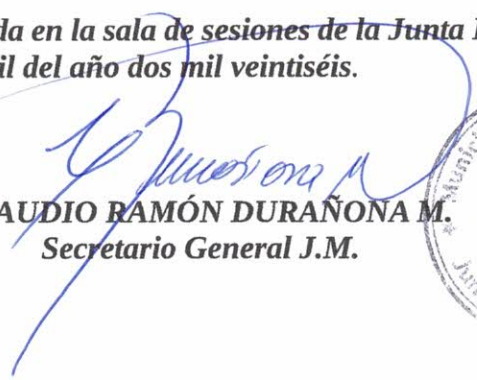
El Ejecutivo Municipal podrá reglamentar los aspectos técnicos complementarios necesarios para su correcta implementación.

Artículo 17°.- Vigencia

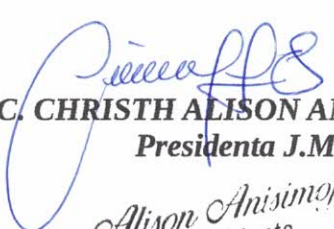
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su promulgación.

Artículo 18°.- Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

Dada en la sala de sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil veintiséis.


CLAUDIO RAMÓN DURANONA M.
Secretario General J.M.



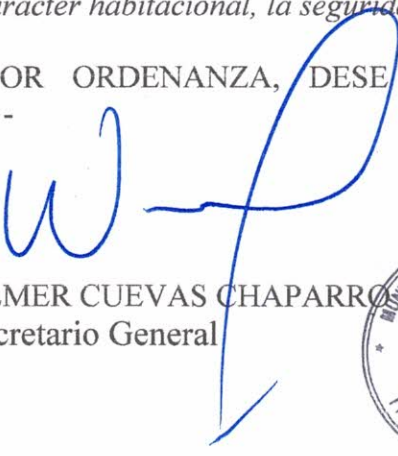

LIC. CHRISTH ALISON ANISIMOFF
Presidenta J.M.

Alison Anisimoff
Presidenta
Junta Municipal C.D.E.

Ciudad del Este, 23 de abril del 2026.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 007/2026 J.M., cuyo artículo 1° ordena: “...*La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso del suelo en la zona residencial del Área 1, estableciendo actividades permitidas, complementarias y prohibidas, así como lineamientos urbanísticos que preserven el carácter habitacional, la seguridad y la tranquilidad de la comunidad...*”

TÉNGASE POR ORDENANZA, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. -


Abg. WILMER CUEVAS CHAPARRO
Secretario General




Econ. DANIEL PEREIRA MUJICA
Intendente Municipal

MISIÓN

Impulsar el desarrollo sostenible del municipio, mediante la prestación de servicios de calidad con una gestión eficiente e innovadora en beneficio de sus habitantes.

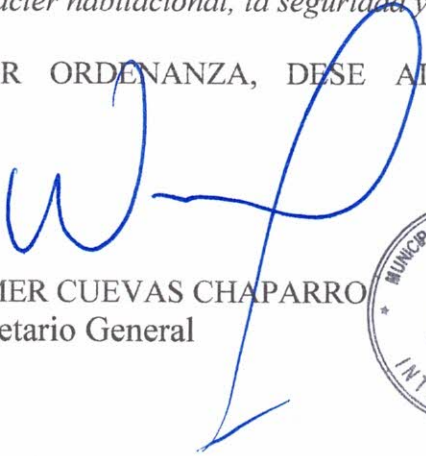
VISIÓN

Ser una institución modelo en la gestión pública, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de los servicios prestados, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana.

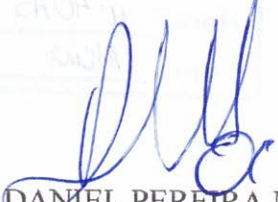
Ciudad del Este, 23 de abril del 2026.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 007/2026 J.M., cuyo artículo 1° ordena: “...*La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso del suelo en la zona residencial del Área 1, estableciendo actividades permitidas, complementarias y prohibidas, así como lineamientos urbanísticos que preserven el carácter habitacional, la seguridad y la tranquilidad de la comunidad...*”

TÉNGASE POR ORDENANZA, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. -


Abg. WILMER CUEVAS CHAPARRO
Secretario General




Econ. DANIEL PEREIRA MUJICA
Intendente Municipal

MISIÓN

Impulsar el desarrollo sostenible del municipio, mediante la prestación de servicios de calidad con una gestión eficiente e innovadora en beneficio de sus habitantes.

VISIÓN

Ser una institución modelo en la gestión pública, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de los servicios prestados, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana.